	quyền lợi nghĩa vụ liên quan, những người liên quan của công ty B tham gia với tư cách là người làm chứng; Nếu xác định là lỗi của công ty D thì công ty A có quyền khởi kiện công ty D. Trogn trường hợp này công ty D sẽ là người tham gia với tư cách bị đơn, những người liên quan của công ty B tham gia với tư cách là người làm chứng Nếu xác định là do lỗi hốn hợp của cả công ty C và D thì công ty A sẽ khởi kiện B và D ra tòa án. Trong trường hợp này, công ty B và D sẽ là đồng bị đơn, công ty C sẽ tham gia với tư cách có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. (Học viên chỉ cần xác định 1 trong 3 trường hợp hoặc cả 3 trường hợp)	
3	**Khi muốn thuê một công ty khắc phục sự cố Công ty A cần làm thế nào? Những chi phí cần để khắc phục sự cố do bên nào chịu?** Trước khi muốn thuê một công ty khác khắc phục sự cố, công ty A cần thuê một tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình để xác định lỗi doanh nghiệp đã gây ra sự cố. Sau đó, công ty A nên yêu cầu công ty gây ra sự cố phải khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty gây ra sự cố không khắc phục thì Công ty A sẽ thuê một công ty khắc phục sự cố. Về chi phí khắc phục sự cố, quan hệ thương mại giữa công ty A và Nhà thầu B và C là quan hệ cung ứng dịch vụ và giữa công ty A và công ty D quan hệ cung ứng dịch vụ và được điều chỉnh bởi luật thương mại 2005. Khoản 2, khoản 3 Điều 297, Luật thương mại 2005 quy định: "Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm" và "Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý". Do đó, sau khi xác định được bên vi phạm, công ty A có quyền yêu cầu bên	1